



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/614/2015
מס' בקשה: 5/1254/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי**

**נציגות הבית המשותף ברחוב לוינסקי 2 תל אביב
באמצעות ב"כ: עוה"ד חגי קלעי ואוהד רוזן
קלישר 30 תל אביב**

התובעת:

נגד

**עיריית תל אביב יפו
באמצעות ב"כ: עוה"ד אורנית צילקר בר וגליה לוי
אבן גבירול 69 תל אביב**

הנתבעת:

החלטה

1. לפניי תביעה מיום 6.10.2015.
2. עניינה, תביעה כספית לחיוב הנתבעת, עיריית תל אביב יפו (להלן - "הנתבעת"), בעלים של דירה בבית הראוי להירשם בית משותף ברחוב לוינסקי 2 בתל אביב, המשמשת גן ילדים, בתשלום חלקה בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף (להלן - "הוצאות החזקה"). זאת, כנטען, משלא שילמה חלקה בהוצאות ההחזקה מחודש פברואר 2015, חרף החובה הקבועה בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969.
3. הנתבעת הכחישה הנטען ועתרה לדחיית התביעה. זאת, כנטען, משבהתאם להסכם שנחתם ביום 2.9.2012 בין הנתבעת לבעלים של החלקה ולחברת אפריקה ישראל מגורים בע"מ עמה התקשרו הבעלים בהסכם קומבינציה לבניית הבית המשותף, פטורה הנתבעת מתשלום הוצאות החזקה.
4. התביעה עברה לטיפול בשלהי חודש מאי 2021, עם הגשת בקשת התובעת למתן הוראות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/614/2015
מס' בקשה: 5/1254/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. ברקע הדברים, החלטת כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין אביטל שרייבר מיום 9.11.2020, הנותנת תוקף של החלטה להסכמה דיונית שבאה בין הצדדים, בדבר מינוי מומחה מכריע מוסכם, "להכריע באילו שירותים משתמשת העירייה ומה העלות שהיא צריכה לשלם עבור השימוש בשירותים אלה ממועד אכלוס הנכס על ידה". בעטייה של הסכמה דיונית זו, כטענת הצדדים, התייתרה ובוטלה ישיבה שנקבעה לשמיעת הראיות.
6. בהתאם להסכמה הדיונית, מונה מומחה מקצועי מטעם הצדדים, מהנדס הבניין ושמאי המקרקעין דן אורמן (להלן - "המומחה"), "מומחה מכריע מוסכם" להכריע בשאלות כמפורט בהחלטה.
7. ביום 21.1.2021 ניתנה חוות דעת המומחה.
8. בהחלטה מיום 6.6.2021 הורתי כי החלטת המפקחת שרייבר מיום 9.11.2020, בדבר מינוי מומחה מכריע מוסכם, מחייבת הצדדים ועליהם לפעול על פיה. עוד הורתי, בהתאם להחלטה, עמדת הצדדים לעניין חקירת המומחה על חוות הדעת, בהוסיפי כי אי הגשת בקשה לחקירת המומחה תחשב ויתור על זכות דיונית זו.
9. בתגובה מיום 21.6.2021 טענה הנתבעת למתווה חלופי שהוסכם על הצדדים לבירור התביעה, תחת ההסכמה הדיונית שקיבלה תוקף של החלטה, לפיו חוות דעת המומחה לא תהא חוות דעת מכרעת אלא "בסיס להידברות בין הצדדים במטרה להגיע להסדר מוסכם". לפיכך, הוסיפה וטענה כי אין לראות בחוות דעת המומחה חוות דעת סופית ומכרעת.
10. התובעת הכחישה טענת הנתבעת למתווה חלופי מוסכם, בהדגישה ההסכמה הדיונית המחייבת הצדדים.
11. בהחלטה מיום 1.7.2021 הורתי כי התנהלות הצדדים כנטען בתגובת הנתבעת היא בניגוד להסכמה הדיונית ולהחלטה שנתנה תוקף להסכמה זו. בתוך כך, הוספתי והורתי כי עם קבלת חוות דעתו המשלימה של המומחה במענה לשאלות הבהרה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/614/2015
מס' בקשה: 5/1254/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- מטעם הנתבעת, יודיעו הצדדים האם הם מבקשים לחקור המומחה על חוות הדעת. אם לא, אורה מועדים להגשת סיכומים.
12. ביום 2.8.2021 ניתנה חוות דעתו המשלימה של המומחה במענה לשאלות הבהרה מטעם הנתבעת. בגדרה, הוסיף והבהיר המומחה כי מעולם לא שלח חוות דעת כטיוטה.
13. בהחלטה מיום 10.8.2021 הורתי לצדדים ליתן עמדתם לעניין חקירת המומחה על חוות הדעת.
14. ביום 30.8.2021 עתרה הנתבעת בבקשה לפסילת חוות דעת המומחה ובירור התביעה על דרך של הבאת ראיות ושמיעתן. זאת, לטענתה, משהמומחה לא פעל בהתאם למינוי שניתן בידו, משלא עשה שימוש ביכולותיו כמהנדס ושמאי, כך לשון הבקשה, וכן משהתעלם המומחה במסגרת חוות דעתו מנתונים שהובהרו על ידי הנתבעת, העולה כדי "חוסר הבנה מהותי". הנתבעת הוסיפה וטענה לגופן של המחלוקות, לרבות העדר חבות הנתבעת לשלם הוצאות החזקה.
15. התובעת התנגדה לבקשה. לטענתה, אין מחלוקת בדבר שימושים שעושה הנתבעת ברכוש המשותף בבית המשותף, בעטיים עליה לשלם חלקה בהוצאות החזקה. בשל כך, אף הוסכם על הצדדים מינוי המומחה ליתן חוות דעת מכרעת באשר לשימושים הנעשים עלי הנתבעת ועלותם. הבקשה לפסילת חוות דעת המומחה פסולה מיסודה משלא נפל כל פגם בשיקול דעת המומחה ובמהימנותו.
16. חרף החלטתי מיום 13.9.2021, לא הגישה הנתבעת תשובה לתגובת התובעת לבקשה.
17. דין הבקשה דחיה על הסף, הן משהנתבעת לא הגישה תשובה לתגובה לבקשה, הן משלא צירפה תצהיר תימוכין לטענות העובדתיות שבגדר הבקשה כמתחייב על פי דין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/614/2015
מס' בקשה: 5/1254/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

18. למעלה מן הצורך, מצאתי להורות דחיית הבקשה אף לגופם של דברים. זאת, משאין בטענות הנתבעת כדי ללמד נסיבות חריגות ויוצאות דופן, שעיקרן פגם היורד לשורשו של עניין אשר יש בו כדי לגרום לעיוות דין קשה, אשר אך בעטיין יורה בית המשפט פסילת חוות דעת מומחה מוסכם ומכריע שזהותו אף נקבעה על ידי הצדדים (ראו גם: רע"א 6585/19 נ.ש.ד.ד. 2000 בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה חוף הכרמל, פורסם ב"נבו" (25.11.2019)). חוות דעת המומחה ניתנה לאחר שהמומחה ביקר בבית המשותף, במעמד הצדדים ונציגיהם. במסגרת חוות הדעת לרבות בחוות דעתו המשלימה, עמד המומחה על השימושים הנעשים על ידי הנתבעת ברכוש המשותף בבית המשותף ועלותם, כפי גדרי סמכותו מושא ההסכמה הדיונית שבאה בין הצדדים ובהתאם לשיקול דעתו. אין בבקשה כדי ללמד "טעות גסה" שנפלה בחוות דעת המומחה, וממילא אין בהשגה על אופן יישום שיקול דעת המומחה כדי להצדיק פסילת חוות דעתו.

19. אוסיף, כי מוקשית בעיניי דרך פעולה זו של הנתבעת, אשר אך לאחר מתן חוות דעתו המשלימה של המומחה במענה לשאלות הבהרה מטעמה, ומשדחיתי טענתה להיות חוות דעת המומחה 'טיוטה' בהתאם להסכמה שבאה בין הצדדים הסותרת ההחלטה מיום 9.11.2020 - עתרה בבקשה לפסילת חוות הדעת; בבחינת דרך עקיפה לביטול ההסכמה הדיונית שקיבלה תוקף של החלטה בדבר מינוי המומחה מומחה מכריע בתביעה דנן.

20. בנסיבות אלה, הנני להוסיף ולדחות בקשת הנתבעת להבאת ראיות ושמיעתן, משזו סותרת ההסכמה הדיונית מיום 9.11.2020 - שכותרתה "הודעה בדבר מינוי מומחה מכריע מוסכם ובקשה לביטול דיון הוכחות" - אשר קיבלה תוקף של החלטה, צו שיפוטי מחייב.

21. משדחיתי הבקשה, הנני להורות חיוב הנתבעת לשלם לתובעת הוצאות ההליך בסך של 1,000 ש"ח.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/614/2015
מס' בקשה: 5/1254/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

22. משהצדדים לא הודיעו רצונם לחקור המומחה על חוות הדעת, בחלוף המועד לעשות כן ובהתאם להחלטה מיום 6.6.2021, הנני להורות ישיבה לשמיעת סיכומים בעל פה שתתקיים ביום 3.5.2022 בשעה 09:00.

המזכירות תמציא ההחלטה לבאי כוח הצדדים.
ניתנה היום, י"ב אדר ב' תשפ"ב, 15 מרץ 2022, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו